

0010219-12.2011.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Ubiratan Guedes Galvão dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FÁBIO UBIRATAN GUEDES GALVÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi acusado de violação ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 1º de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0010219-12.2011.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010219-12.2011.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Ubiratan Guedes Galvão dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FÁBIO UBIRATAN GUEDES GALVÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi acusado de violação ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 1º de setembro de 2019, por volta das 15h40, na Rua Benedito Costa, Vila Batista, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava, após ter adquirido, em proveito próprio, 01 (uma) corrente de prata e 01 (uma) pulseira de prata, avaliados em R\$ 800,00 (oitocentos reais), coisas que sabia ser produto de crime em prejuízo de Afrânio Ramos Ferreira Filho.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2019 (fls. 317), o réu foi citado (fls. 353) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 357/360).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 382/384). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 382/384). A Defesa pleiteou a absolvição, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 386/389).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, em 02 de fevereiro de 2011, por volta das 15h30, no estabelecimento "Cruzeiro Alianças" localizado na Rua João Novaes, nº 41, Centro, nesta cidade e comarca de Cruzeiro, a vítima teve diversas joias, tanto de ouro quanto de prata, roubadas de seu estabelecimento comercial. Ocorre que, nas circunstâncias descritas no preâmbulo desta peça policiais civis diligenciavam pelo bairro Vila Batista quando avistaram o acusado caminhando pela via pública, o qual já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao avistar a viatura policial, Fábio tentou se evadir apressadamente, mas foi abordado pelos policiais, momento em que foi encontrado em seu poder 01 (uma) corrente de prata e 01 (uma) pulseira de prata.

Assim, diante da notícia de roubo de materiais semelhantes, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia para averiguação.

No curso das investigações a vítima reconheceu os objetos encontrados em poder de Fábio como sendo as joias subtraídas de sua joalheria.

Em breve entrevista pessoal, o acusado afirmou que comprou a corrente apreendida de um indivíduo na rua pelo valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), o que demonstra claramente o seu conhecimento da origem ilícita da joia.

Por fim, o acusado franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo que lá nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), a qual foi apreendida, pois Fábio não exerce ocupação lícita e não soube explicar a origem do dinheiro.

A materialidade delituosa foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06), fotografia (fls. 9), auto de avaliação indireta (fls. 95) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confirmou que estava utilizando a corrente, porém negou sobre a posse da pulseira. Disse que seu amigo Duarce é quem lhe deu a corrente. Esclareceu que a quantia de R\$ 2.800,00 encontrada em sua casa era referente ao aluguel. Disse que foi abordado na via pública utilizando a corrente e que o policial está incriminando-o falsamente (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 382/384).

A vítima Afrânio Ramos Ferreira declarou que dois indivíduos entraram em seu estabelecimento, armados, e efetuaram o roubo no ano de 2011. Esclareceu que, em 2019, ao visualizar as peças, imediatamente as reconheceu, pois tinha o hábito de gravar no fecho as iniciais "C.A", referente ao nome de seu estabelecimento "Cruzeiro Alianças", além de que eram peças únicas, inexistindo a possibilidade de outra igual ter sido vendida de forma lícita no mercado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 382/384).

O policial civil Alex Sandro Lopes Fernandes relatou que o réu estava usando uma corrente e uma pulseira de prata. Cientes de que anteriormente houvera um roubo de joias na cidade, convidaram a vítima para o reconhecimento, recebendo a confirmação. Afirmou que o proprietário do estabelecimento apresentou nota fiscal dos produtos e que o réu não informou como havia adquirido os adornos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 382/384).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

As escusas apresentadas pelo acusado, além de contraditórias, ficaram isoladas nos autos, quando contrastada sua versão com os demais elementos probatórios colhidos, senão vejamos.

A prataria encontrada com o réu eram produtos de crime de roubo, ocorrido neste

município no ano de 2011, conforme boletim de ocorrência de fls. 257/260 e prova oral colhida.

Conforme os relatos da vítima, incontestável a propriedade dos objetos, dadas as características específicas presente nos itens encontrados em poder do réu, além do fato de se tratarem de peças únicas.

Veja-se que o agente policial esclareceu, de maneira pormenorizada, a dinâmica dos fatos, coincidindo sua narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Destaca-se que o policial militar, além de gozar de presunção de veracidade, prestou a mesma versão em todas as oportunidades em que foi ouvido, não havendo nada a indicar que estaria incriminando o réu falsamente.

Por outro lado, o réu apresentou versão dissonante, quando comparada a narrativa em Juízo com aquela prestada em solo policial, o que enfraquece sua declaração, além de não ter apresentado nenhum elemento, ainda que ínfimo, a corroborar suas escusas ou então a permitir a identificação do suposto amigo que lhe deu a corrente.

Portanto, não há dúvidas de que o acusado sabia que se tratava de produto de crime, dada a ausência de documentação, a falta de identificação do vendedor, além das circunstâncias fáticas em que a transação ocorreu.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, a extensa Folha de Antecedentes (fls. 266/280) revela que o acusado, desde que completou a maioridade, não mais parou de se envolver em crimes, insistindo em viver à margem da lei e dedicando a vida a prática de delitos, ostentando condenação (1916/2000-Exec.01, fls. 277) que, muito embora não possa ser levada em conta a título de Maus Antecedentes, bem demonstra seu péssimo comportamento social e aversão ao cumprimento de normas.

Não só isso; o acusado ainda ostenta uma condenação caracterizadora de Maus Antecedentes (0005427-88.2006.8.26.0156-Exec.03, fls. 278).

Todos esses motivos justificam a fixação das penas básicas em 1/5 (um quinto) acima dos mínimos legais, perfazendo 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de duas condenações caracterizadoras de reincidência (0010301-09.2012.8.26.0156-Exec.04 e 0010307-16.2012.8.26.0156-Exec.05, fls. 279), razão pela qual as penas sofrem acréscimo de 1/5 (um quinto), perfazendo 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Reincidente, portador de Maus Antecedentes e sujeito de péssimo comportamento social, o réu não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas, e, também por isso, iniciará o desconto da sanção corporal no regime prisional fechado.

O acusado embora tenha respondido o processo em liberdade, é comprovadamente reincidente e portador de Maus Antecedentes, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade, até porque, a corroborar a necessidade da prisão tem-se o fato de que ele já está preso por outro processo, o que evidencie a providência como útil à garantia da manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR FÁBIO UBIRATAN GUEDES GALVÃO DOS SANTOS, portador do R.G. nº 30.886.616-2 SP e 51.166.233, filho de Onório José Maria dos Santos e de Maria das Graças Guedes dos Santos, como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, expeça-se mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, adite-se a guia.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 04 de abril de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA